

अपील प्रकरण क्रमांक ए/2566/2011

**अपीलार्थी- श्री गुरदीप सिंह सेहमी एन0सी0-117 सी.एस. ई.बी. कालोनी, (पूर्व), कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)
विरुद्ध**

**जनसूचना अधिकारी कार्यालय - मुख्य कारखाना निरीक्षक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा,
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़, शंकर नगर रायपुर जिला-रायपुर (छ.ग.)**

आदेश दिनांक 10.09.2012

निर्णय :- राज्य सूचना आयुक्त श्री अनिल जोशी ने प्रकरण का अवलोकन किया।

अपीलार्थी श्री गुरदीप सिंह सेहमी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन पत्र दिनांक 25.07.2011 प्रति अपीलार्थी जनसूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य कारखाना निरीक्षक को मारुति कोरियर सर्विस के माध्यम से प्रेषित किया गया। उक्त आवेदन पत्र को प्रति अपीलार्थी के द्वारा लेने से इंकार किया गया। बाद में उक्त आवेदन पत्र भारतीय डाक विभाग के माध्यम से दिनांक 17.08.2011 को प्रति अपीलार्थी कार्यालय को प्रेषित किया गया। जिसे दिनांक 19.08.2011 को प्रति अपीलार्थी के द्वारा स्वीकार किया गया। परंतु निर्धारित समय सीमा के भीतर अपीलार्थी को चाही जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। जिससे क्षुब्ध होकर प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।

प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा में निर्णय नहीं दिये जाने के कारण आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

प्रति अपीलार्थी जनसूचना अधिकारी श्री रज्जू कुमार भोई के विरुद्ध धारा 20(1) एवं 20(2) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। प्रति अपीलार्थी ने जवाब में यह बताया है कि वे जनसूचना अधिकारी के पद पर दिनांक 27.09.2011 तक पदस्थ थे। उसके पश्चात् उनकी पदस्थापना राजनांदगाँव में हो गई। प्रति अपीलार्थी के द्वारा अपने उत्तर में लेख किया गया है कि अपीलार्थी को चाही जानकारी उपलब्ध कराने हेतु पत्र दिनांक 30.08.2011 के माध्यम से प्रभारी अधिकारी संचालनालय, मुख्य कारखाना निरीक्षक, रायपुर को निर्देशित किया गया।

प्रति अपीलार्थी श्री रज्जू कुमार भोई के द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आलोक में प्रभारी अधिकारी संचालनालय मुख्य कारखाना निरीक्षक, मुख्यालय रायपुर के विरुद्ध कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। प्रभारी अधिकारी संचालनालय मुख्य कारखाना निरीक्षक, मुख्यालय रायपुर श्री अविनाश गुंजाल के द्वारा आयोग के समक्ष उत्तर प्रस्तुत कर लेख किया गया कि तत्कालीन जनसूचना अधिकारी श्री रज्जू कुमार भोई के द्वारा अपीलार्थी को चाही जानकारी उपलब्ध कराने हेतु कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ। अपीलार्थी के द्वारा चाही जानकारी से संबंधित सभी कार्यों निष्पादन श्री रज्जू कुमार भोई के द्वारा किया जा रहा था। इस कारण अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व श्री रज्जू कुमार भोई का ही है। श्री रज्जू कुमार भोई दिनांक 09.03.2012 तक सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायपुर के पद पर पदस्थ रहे हैं।

श्री रज्जू कुमार भोई दिनांक 13.05.2011 से 28.09.2011 तक जनसूचना अधिकारी के पद पर भी पदस्थ रहे। श्री रज्जू कुमार भोई तथा श्री अविनाश गुंजान के द्वारा प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि श्री रज्जू कुमार भोई दिनांक 28.09.2011 तक प्रति अपीलार्थी कार्यालय में जनसूचना अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। श्री रज्जू कुमार भोई के द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र लेने से इंकार करने के आरोप का खंडन नहीं किया गया है।

अपीलार्थी का आवेदन पत्र उनके द्वारा दिनांक 19.08.2011 को स्वीकार किया गया है। प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर श्री रज्जू कुमार भोई दिनांक 14.10.2011 तक जनसूचना अधिकारी के पद पर पदस्थ रहे। श्रमायुक्त कार्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर में पदस्थ उपश्रमायुक्त (स्थापना) श्री राजेश श्रीवास्तव के हस्ताक्षर से जारी आदेश क्रमांक / 59 / स्थापना / 1 / 2004 / 8713 दिनांक 14.10.2011 के द्वारा श्री डी.पी. तिवारी की पदस्थापना जनसूचना अधिकारी के पद पर की गई। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवेदन पत्र प्राप्ति दिनांक 19.08.2011 के बाद निर्धारित 30 दिवस के भीतर अपीलार्थी को चाही जानकारी उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व तत्कालीन जनसूचना अधिकारी श्री रज्जू कुमार भोई का था। नियमानुसार 19.09.2011 के पूर्व जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए थी, परंतु उनके द्वारा अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई और न ही विलंब के लिए कोई युक्तियुक्त कारण बताया गया। उपरोक्त विचारण के उपरांत जानकारी उपलब्ध कराने में हुए विलंब के लिए 250 / - रुपये प्रतिदिन की दर से अधिनियम की धारा 20 (1) के अंतर्गत प्रति अपीलार्थी जनसूचना अधिकारी श्री रज्जू कुमार भोई के विरुद्ध 6250 / - रुपये (छ हजार दो सौ पचास रुपये) की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

सूचना आयुक्त ने श्रमायुक्त, छ.ग. रायपुर को निर्देश दिये कि प्रति अपीलार्थी से अधिरोपित शास्ति की धनराशि वसूल की जाकर नियमानुसार शासन के कोष में जमा कराई जाये तथा शास्ति का विवरण संबंधित की सेवा पुस्तिका में दर्ज किया जाये। वर्तमान जनसूचना अधिकारी के माध्यम से अपीलार्थी को चाही जानकारी एक सप्ताह के भीतर निःशुल्क उपलब्ध करावे तथा विलम्ब के कारण अपीलार्थी को हुई क्षति की पूर्ति के लिए अधिनियम की धारा 19 (8) (ख) के अंतर्गत अपीलार्थी श्री गुरदीप सिंह सेहमी को 300 / - रुपये (तीन सौ रुपये) क्षतिपूर्ति धनराशि प्रदाय करने का आदेश भी दिया गया। उक्त निर्देश के संदर्भ में दिनांक 30.11.2012 तक आयोग के समक्ष पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये। आदेश की प्रति सूचनार्थ एवं पालनार्थ सचिव श्रम विभाग, छ0ग0 शासन, रायपुर तथा श्रमायुक्त छ.ग. को प्रेषित की गई है।

सही/-
(अनिल जोशी)
राज्य सूचना आयुक्त